



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

CENTI FERNANDO, Giudice monocratico

in data 14/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6905/2023 depositato il 16/05/2023

proposto da

Provincia Ricorrente_1 Dei Missionari Oblati Di Ricorrente_2 - 80016850630

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Difensore_4 - CF_Difensore_4

Difensore_5 - CF_Difensore_5

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Roma

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7944 TASI 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: annullamento dell'avviso di accertamento

Resistente: rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Provincia d'Ricorrente_1 dei Missionari Oblati di Ricorrente_2 si oppone all'avviso di accertamento TASI n. 7944 con il quale Roma Capitale, per l'annualità 2017, chiedeva la maggiore imposta dovuta per infedele dichiarazione ed insufficiente versamento relativamente agli immobili accertati.

In particolare, in seguito all'esame del ricorso reclamo, Roma Capitale, considerata la documentazione prodotta dall'istante, in accoglimento della sola doglianza di parte avversa relativa alle unità immobiliari locate, emetteva un provvedimento di annullamento parziale avente Prot. n. QB/2023/259636 del 04/05/2023 con il quale riduceva l'importo inizialmente richiesto pari ad € 4.547,05 portandolo ad € 3.069,67.

La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e, come primo motivo di impugnazione, eccepisce la carenza del potere di firma in capo al funzionario che sottoscriveva l'avviso di accertamento.

La ricorrente eccepisce inoltre la carenza di motivazione dell'atto impugnato.

Nel merito parte ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per errata determinazione dell'imponibile dovuta alla applicazione di rendite diverse e più elevate rispetto a quelle utilizzate ed in relazione alla quali sostiene di aver correttamente corrisposto quanto dovuto per gli immobili di Indirizzo_1, Indirizzo_2, Indirizzo_3 e Indirizzo_4 non avendo mai ricevuto la notifica di alcuna variazione della rendita catastale.

Sul punto la Provincia eccepisce la violazione dell'articolo 74, comma 1, della legge 342/2000 ai sensi del quale "a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci solo dalla loro notificazione a cura dell'Agenzia del Territorio"

Per ultimo la ricorrente sostiene il proprio diritto alla esenzione ex art. 7, comma 1, lett. I, del D.Lgs. 504/92 per gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di religione e culto riguardante il compendio immobiliare di Indirizzo_5.

Roma Capitale si costituisce in giudizio e ribadisce la legittimità della pretesa tributaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ragioni della Provincia ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di accoglimento.

Quanto al primo motivo di impugnazione si osserva che il funzionario sottoscrittore dell'avviso di accertamento risulta chiaramente indicato a pagina 6 dell'atto nella persona di Nominativo_1 nominato giusta Deliberazione della Giunta Capitolina n. 323 del 16 settembre 2022.

Riguardo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, l'atto impugnato evidenzia, sia pure in modalità sintetica e semplificata, le ragioni della pretesa

tributaria con il prospetto di quanto accertato e quanto ancora dovuto sulla base delle disposizioni di legge che regolano la normativa e del Regolamento comunale.

In relazione all'altra eccezione relativa all'applicazione di una rendita catastale più elevata rispetto a quella utilizzata dalla ricorrente ed alla lamentata mancata notifica da parte dell'Ufficio di un qualsiasi atto modificativo delle rendite catastali, si osserva che Roma Capitale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, comma commi 1 e 2, del D.Lgs. 504/92, si è limitata ad utilizzare, nella determinazione della base imponibile, le rendite risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Sul punto nessuna censura è ascrivibile all'operato dell'Ente impositore del tutto estraneo al procedimento amministrativo ed agli atti suoi propri che poi determina l'iscrizione in catasto della rendita e delle sue variazioni.

Per ultimo risulta infondata anche l'eccezione relativa al diritto all'esenzione in quanto, ai fini del godimento del beneficio della esenzione, è necessaria la ricorrenza sia del requisito soggettivo rappresentato dal fatto che un immobile deve essere utilizzato direttamente da un ente non commerciale, sia del requisito oggettivo che riguarda l'utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile per lo svolgimento di una delle attività tassativamente indicate dalla norma che non abbia natura commerciale.

Nel caso di specie parte ricorrente si limita a documentare il possesso del requisito soggettivo mentre nulla prova relativamente al possesso del requisito oggettivo.

Infatti la Provincia ricorrente contesta l'operato dell'Ente senza produrre in giudizio documentazione probatoria idonea a consentire la verifica e la valutazione delle ragioni solo enunciate non assolvendo all'onere di fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo.

Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

La natura particolare della materia trattata e delle questioni dedotte in giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 14.01.2025

Il Giudice monocratico

Fernando Centi